

שבוע שחל בו תשעה באב כאשר תשעה באב נדחה ליום ראשון

לסעודה, והטעם שכיון שהוא מחלוקת אם יש לימים אלו דין שבוע שחל בו, לכן לעניין זה אפשר להקל¹. ומבואר מדבריו שלא בכל גווני מקילים כדעה הראשונה.

ואפשר שגם לעניין מסירת בגדים לאומן ישראל, שכתב הבה"ל שאפשר להקל עד שבוע שחל בו, אם מסרם לפני ר"ח. שגם שבוע זה הוא בכלל ההיתר, כיון שהרמ"א נקט דהמנהג להקל בזה בכל גווני². [והוא הרבה פעמים שעת דחק וצורך כיון שמיד אחר ת"ב מצויים שמחות רבות, והאומנים תפוסים מאוד, ואם אפשר להקל בזה, יש בזה צורך גדול].

ואפשר עוד שגם לגבי קטנים אין להחמיר בכיבוס ותספורת בימים אלו, כיון שלעיקר נקטינן שאין נוהג שבוע שחל בו בשנה זו, ראה בהערה וצ"ע³.

¹ וביאר הלבושי שרד שם, שדוקא לעניין תספורת וכיבוס שהם אסורים מדין הש"ס בזה יש מחלוקת אם ש"ב שנחה יש לשבוע שלפניו דין שבוע שחל בו, אבל לעניין בשר ויין שאינו אלא ממנהגא בזה כו"ע יודו להקל.
² עיין בבה"ל שהובא לעיל הערה ב' ושמשמע מסגנון לשונו שהעיקר בזה לקולא וכפי המנהג, ולכן אף שנקט להחמיר בשבוע שחל בו, יש לדון להקל בגזונא שתשעה באב חל בשבת וכנ"ל.

³ גם בזה יש לדון שהואיל ואיירי לגבי קטנים שמא צריך לנהוג בעניינים כפי עיקר הדין. [דלכאורה ישנם ב' טעמים בפוסקים לנהוג ניהוגי אבלות בקטן: [א]. מדין חינוך. [ב]. עגמת נפש של הגדולים. וי"ל דנידון זה תלוי בטעם האיסור בקטן דאי הטעם הוא משום חינוך וכמו שנקט לדינא בפמ"ג א"א ס"ק ל"ח יש להקל דחינוך הוא על עיקר הדין ולא על מנהג. אך לטעם של עגמת נפש, א"כ אין זה דין בקטן ולכאורה אין להקל. ועי' מ"ב ס"ק פ"א שהביא את ב' הטעמים, ועי' בשעה"צ ס"ק צ"א שכתב נפק"מ בין הטעמים בפחות מבן ו' שליכא משום חינוך אך איכא משום עגמת נפש. אולם עיין בחיי אדם כלל קל"ג דין י"ח המובא במ"ב ס"ק פ"ב, שאף שהביא את ב' הטעמים כתב וז"ל ונראה לי דלצורך קטנים אין להחמיר אפילו לפי מנהגנו אלא בשבת זו עכ"ל, והיינו שכשזיה לצורך הקטן החמיר רק בשבוע שחל בו ואף שאם הטעם הוא משום עגמת נפש מה שייך להתיר טפי לקטן שהרי עגמת נפש הוא לא דין על הקטן, וצ"ל שהיות שהאי דינא לחוש מראש חודש, הוא רק מנהג ולא מעיקר הדין, לא נהגו כן כשיש צורך לקטן ומעתה יש לדון גם בשנה כזו שלעיקר דינא אין נוהג שבוע שחל בו, יש להקל טפי].

כיבוס בגדי קטנים - לעניין כיבוס בגדי קטנים יש להבדיל בין תינוקות שמלכלכים את בגדיהם תדיר שבהם לא גזרו כלל על איסור כיבוס, לבין ילדים גדולים יותר שלגביהם מביא המשנ"ב שתי דעות: יש המחמירים להחשיבם כבגדי גדולים ואסור לכבסם כבר מור"ח, ויש המקילים בהם עד שבוע שחל בו תשעה באב. ומ"מ לצורך שבת ואין לו בגדים אחרים, יש להקל ולכבס בגדי קטנים אלו. [ע"פ משנ"ב ס"ק ל"ב]. וכן בשעת צורך הסומך על דעת החיי אדם המיקל עד שבוע שחל בו תשעה באב לא הפסיד.

ולא נתברר להדיא מהו גיל הקטנים שמותר לכבס בגדיהם ויש לדון כל מקרה לגופו, שאם הוא ילד שמלכלך בגדיו מאוד יש להקל לכבס בגדיו

דיני בין המצרים מתחלקים בחומרתם, כאשר ישנם דינים מעטים הנוהגים כבר משבעה עשר בתמוז, ויש דינים שמתחילים מראש חודש אב, וישנם דינים שחלים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. והנה בדרך כלל בני אשכנז נוהגים להחמיר בכל הדברים כבר מראש חודש אב ולכן כביסה ורחיצה בגדים חדשים וכו' אסורים מר"ח, ובני ספרד נוהגים איסור בדברים אלו רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

אמנם ישנם כמה הלכות שגם בני אשכנז מחמירים בהם רק בשבוע שחל בו תשעה באב, וכגון: מה שכתבו הפוסקים שאף למנהג בני אשכנז אין להחמיר לקטנים בכביסה ותספורת רק בשבוע שחל בו⁴, וכן לעניין מסירת בגדים לאומן⁵, וכן לעניין הזמנת קרואים לסעודת מצוה, שבשבוע שחל בו מזמינים רק רק מגזין מצומצם של רעים⁶.

והשו"ע⁷ כתב שכאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון אזי אין לשבוע הסמוך לתשעה באב דין שבוע שחל בו, ולכן למנהג בני ספרד מותרים להסתפר בכל אותו שבוע, והביא עוד השו"ע שיש מי שאומר שנהגו לאסור בכל השבוע להסתפר והקלו ביום חמישי ושישי לכבוד השבת. [וכל זה כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון, אבל אם חל ביום ראשון, לכו"ע אין לשבוע שלפניו דין שבוע שחל בו].

וההוראה לבני ספרד היא כדעה הראשונה בשו"ע שמוותרים בכל הדינים השייכים לשבוע שחל בו, ולכן מותר להם לכבס ומן הדין אף להסתפר, אך לא לאכול בשר שזה נאסר לכו"ע כבר מראש חודש אב. [ומנהג בני תורה ספרדים שלא להסתפר בשבוע זה, כדי להגיע לתענית כשהם מנוולים]⁸.

ולבני אשכנז אין כ"כ נפק"מ בנידון זה מלבד לכמה פרטים שהוזכרו לעיל, וכיון שלעיקר ההלכה נקטינן כדעה הראשונה, שאין לשבוע זה דין שבוע שחל בו, לכן בדברים שהם בגדר חומרא אפשר להקל, וכמו שכתב המגן אברהם⁹, שאם חל תשעה באב בשבת, אזי בשבוע הסמוך לו מותר להזמין לסעודת מצוה את כל השייכים

⁴ משנ"ב ס' תקנ"א ס"ק פ"ב בשם החיי אדם.

⁵ עיין רמ"א ס' תקנ"א ס"ז שכתב שנהגו להקל בזה, וביאר המשנ"ב ס"ק נ"א שמנהג להקל הוא אף לתת בגדים לאומן ישראל אם נתנם לו קודם ר"ח. אלא שבבה"ל את את הגר"א שפקפק בכל זה, דאף שאין ללמוד תיקון בגדים מזה דהירושלמי, מ"מ אין להקל מטעם שהוא דומה לכיבוס. וסיים הבה"ל ונ"ל פשוט דאין להחמיר אלא בשבוע שחל בו ולא קודם לכן, דכיבוס ג"כ אינו אלא ממנהגא וכיון שנהגו להקל בזה תו אין להחמיר.

⁶ עיין ס' תקנ"א ס"י ברמ"א.

⁷ ס' תקנ"ד ס"ד.

⁸ אור לציון ח"ג פרק כ"ז ס"י.

⁹ ס' תקנ"א ס"ק ל"ה, ובמחצית השקל שם. הביאו במשנ"ב ס"ק ע"ז.

רחיצה גופו בתשעה באב שחל בשבת

תשעה באב שחל בשבת לא נוהגים בו דיני אבלות כלל, דכיון שהוא בשבת הרי זה כאבילות בפרהסיא, ויש אומרים שדברים שבצנעא נוהג, וכך המנהג^א. וכתב המשנ"ב שלפ"ז אסור לרחוץ ידיו גם במים חמים בשבת זו שגם זה קרוי דבר שבצנעא, ומקורו בט"ז סי' תקנ"ד ס"ק ט'.

ולכאורה קשה [וכן הקשה בספר נהר שלום] דלמה נקט הט"ז דוקא איסור רחיצת ידיו בחמין שהרי בט"ב אסור להושיט אפילו אצבעו לצונן כמבואר בסי' תקנ"ד ס"ז. ויש לישב דהנהגה בט"ב אסורים באכילה ושתייה כשאר תעניות אלא שהוא תענית חמור לפי שהוא מדברי קבלה והשוו אותו ליום כיפור ולכן מכח זה נאסר בחמשה עיניים, משא"כ בשאר תעניות, ומכח זה אסור להושיט אפילו אצבעו לתוך צונן דזהו בכלל איסור רחיצה, כדן איסור רחיצה ביוהכ"פ. אלא שט"ב יש בו גם מדיני אבילות והוא כמו אבל בתוך שבעה ולכן מכח זה אסור ג"כ ברחיצה ותשמיש המטה כמו אבל, אך מאידך מחמת דין זה של אבילות אין עליו איסור אכילה ושתייה.

ולכן נראה דט"ב שחל בשבת לא נוהג בו מדיני התענית כלל דהרי הוא מותר באכילה ושתייה וא"כ כל דיני התענית נדחים ליום א'. אבל דיני האבלות שבו לדעת הרמ"א נוהגים בשבת מדין דברים שבצנעא נוהג. ולפ"ז איסור הרחיצה בשבת הוא רק מדיני אבילות ואבל מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו בצונן וכל מה שנאסר הוא בחמין, ולכן שפיר כתב הט"ז שמדין דברים שבצנעא נוהג אסור ברחיצת ידיו בחמין דוקא. [ולענין נעילת הסנדל מבואר ביור"ד סי' ת' דהוי דברים שבפרהסיא ולכן שרי בשבת].

אלא דקצ"ע דביור"ד סי' ת' מבואר דת"ת הוי דברים שבצנעא ולכן אבל מותר רק בדברים הרעים. וא"כ קשה למה פסק המשנ"ב סי' תקנ"ג ס"ק ט' שאפילו שחל ט"ב בשבת מותר בת"ת עד חצות וצ"ע. ויש ליישב דתשמיש המטה הוא חומרא יתירא שהחמיר רמ"א והבו דלא לוסף עליה, וכן כתב בנהר שלום שם. [וע' בעמק ברכה בעניני תשעה באב שהקשה על הרמ"א בסי' תקנ"ד שאסר תשמיש ולא אסר רחיצה, ולא זכר כלל מדברי הט"ז והמשנ"ב שאסרו ברחיצת חמין]. שו"ר במנחת חינוך מצוה שיי"ג ס"ק י"א שכתב כהחילוק הנ"ל, ורצה לבאר בזה מה דנוהגים באשכנז למחות במי שטובל בשבת ט"ב שנדחה ומ"מ לא נשמע ולא נראה מי שיחמיר על עצמו שלא לרחוץ פניו ידיו ורגליו כמנהגו תמיד.

טבילה בצונן בת"ב שחל בשבת - ולפי כל הנ"ל יוצא דאסור לטבול בשבת זו כל גופו ואפילו בצונן דהרי כל גופו בצונן אסור לאבל וא"כ הוי דברים שבצנעא וצריך לאסור. [אך עיין בקונטרס דיני ט"ב שחל ביום א' להג"ר שריה דבלצקי וצ"ל עמודים לג-לז, שהאריך לנקוט דמותר לטבול בצונן למי שרגיל לטבול בכל שבת [אף לא

אפילו אם הוא מעל גיל חינוך וכגון שהוא בן שמונה או תשע [ואפשר אף יותר לפי הענין].

ויש לידע שאין שום היתר להוסיף למכונה שמכבסים בגדי קטנים, בגדי גדולים.

^א שו"ע ורמ"א סי' תקנ"ד סי"ט ובמשנ"ב שם.

לטבילת עזרא] ולטבילת עזרא מותר אף למי שלא רגיל לטבול בכל שבת עיי"ש באורך. ולכא"ו דבריו צ"ע. וע"ש עוד שהביא משמאי דהא"א מבוטשאט שמוותר לטבול. ומ"מ נראה דלהלכה אסור לטבול בשבת אף בצונן לאלו הפוסקים כהרמ"א וכפסק המשנ"ב שבחמין אסור פניו ידיו ורגליו כדברי הט"ז, וכפי שכתבנו שלפ"ז בצונן כל גופו יאסר. וכדברי המנ"ח מצוה שיי"ג ס"ק י"א.

דיני מעוברות ומניקות וחולה בתשעה באב שנדחה

מבואר בפוסקים שבתשעה באב שנדחה אפשר להקל יותר לחולים ולמעוברות ומניקות, שאף שבכל תשעה באב נפסק להלכה שעוברות ומניקות מתענות ומשלימות כמו ביום הכיפורים^א, מ"מ בתשעה באב שנדחה אם הן מרגישות קצת מיחושים מותר להם לאכול ולשתות.

והנה לא נבאר להדיא בדברי הפוסקים ממותי יכולים מעוברת המרגישה מיחושים וחולה קצת, לאכול, האם לאחר חצות או שמא קודם לכן. ועיין בה"ל סי' תקנ"ט ס"ט ד"ה ואינו, שכתב דמותרים לאכול, אלא שבמקור הדין בשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' ל"ז כתב שנהג להורות בת"ב שנדחה למעוברת שיש לה מיחוש קצת שתתענה עד זמן מנחה גדולה.

אלא שיש לעיין בדבריו, שהרי בשאר תעניות מבואר בפוסקים סי' תקנ"ג דמעוברות ומניקות החלושות אין להם להתענות כלל, וכן המנהג. ומצינו דת"ב שנדחה קיל טפי משאר תעניות, שהרי בת"ב שנדחה מותר לבעל ברית לאכול לאחר חצות, ואילו בשאר תעניות בעל ברית מתענה ומשלים. וא"כ צ"ע אמאי נקט השבות יעקב להחמיר בת"ב שנדחה שתצום עד חצות, ואכן שמעתי מדו"ז הגרש"ז אויערבאך וצ"ל וכן מהגר"נ קרליץ וצ"ל שהם מורים שמעוברות ומניקות לא צריכות להתענות כלל בת"ב שנדחה, וכן ראיתי מטין בשם הגרי"ש אלישיב וצ"ל, שאם היא יכולה שתצום עד חצות אבל אם היא מרגישה חולשה אזי אינה צריכה להתענות כלל.

אף שבפוסקים מובא דין זה לגבי מעוברות, הורו גדולי ההוראה שהדין שייך גם במינקות, הואיל והצום יכול לגרום להיחלשות החלב, ואף אם מוספים לתיוק תחליפים, מ"מ חלב האם הוא העיקר והמועיל בהתפתחות התינוק^ב.

כמו כן אדם שאינו בגדר חולה שאין בו סכנה, אלא חולה קצת, שבכל תשעה באב עליו לצום, בשנה שת"ב נדחה יכול להקל לאכול.

ובכל המקרים האלו יש לעשות הבדלה לפני האכילה.

^א ויש בנידון זה מצבים שונים וראוי לעשות בכל זה שאלת חכם.

^ב שמעתי מהגרשו"א וצ"ל ומהגר"נ קרליץ וצ"ל.